



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

இந்திய அரசிதழ்

असाधारण

EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्रधिकार प्राकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, सोमवार, 14 फिब्रारी, 1994/1916 शक

New Delhi, Monday, 14th February 1994

புது தில்லி, 1994ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி திங்கள் 14ஆம் தேதி, திங்கட்கிழமை

Ministry of Law, Justice and Company Affairs

(Legislative Department)

New Delhi.

சட்ட, நீதி மற்றும் நிறுவன அலுவலர்கள் அமைச்சகம்

(சட்டத்துறை)

புது தில்லி.

The translation in Tamil of the Partition Act, 1893 (4 of 1893), The Drugs (Control) Act, 1950 (26 of 1950), The Hindu Succession Act, 1956 (30 of 1956), The Employer's Liability Act, 1938 (24 of 1938), The Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 (60 of 1986), The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 (32 of 1956) are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the Authoritative Texts thereof in Tamil under clause (a) of section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

பாகப்பிரிவினைச் சட்டம், 1893 (4/1893), மருந்துப்பொருள்கள் (கட்டுப்பாடு) சட்டம், 1950 (26/1950), இந்து இறங்குரிமைச் சட்டம், 1956 (30/1956), பணியமர்த்துநர்களின் கடப்பாட்டுச் சட்டம், 1938 (24/1938), சமமான பணியுதியச் சட்டம், 1976 (25/1976), மகளிர் தம்மை இழிவுபடுத்திக்காட்டுவதைத் (தடையுறுத்தும்) சட்டம், 1986 (60/1986), இந்து இளவர் நிலை மற்றும் காப்பாண்மைச் சட்டம், 1956 (32/1956) ஆகியவற்றின் தமிழாக்கங்கள் குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன் மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகார உறுதிபெற்ற வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973) இன் பிரிவு 2இன் கூறு (அ)வின் படி இவையே தமிழில் அதிகார உறுதிபெற்ற வாசகங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

பணியமர்த்துநர்களின் கடப்பாட்டுச் சட்டம், 1938

(சட்ட எண் 24/1938)

[1938, டிசம்பர் 24]

வேலையாட்களுக்கு ஏற்பட்ட உடலுறுகள் பொறுத்து, ***இழப்
பீட்டிற்கான உரிமைவழக்குகளில், குறித்தசில மறுப்புரைகள் எழுப்பப்
படுதல் ஆகாது என்று விளம்புவதற்கானதொரு சட்டம்.

வேலையாட்களுக்கு ஏற்பட்ட உடலுறுகள் பொறுத்த இழப்பீட்டிற்
கான உரிமைவழக்குகளில், குறித்தசில மறுப்புரைகள் எழுப்பப்படுதல்
ஆகாது என்று விளம்புவது உகந்தாகயிருப்பதால், ஈங்கிதனால் பின்
வருமாறு சட்டம் இயற்றப்படுகிறது :—

1. (1) இந்தச் சட்டம், பணியமர்த்துநர்களின் கடப்பாட்டுச் சட்டம், குறுத்தலைப்பும்
1938 என்று வழங்கப்பெறும். அளவுகையும்.

(2) இது, இந்தியா முழுவதையும் அளாவி நிற்கும்.

2. இந்தச் சட்டத்தில் பொருளுக்கு அல்லது தறுவாய்க்கு ஒவ்வாததாக பொருள்
எதுவும் இருந்தாலன்றி,— வரையறைகள்.

(அ) “ வேலையாள் ” என்பது, ஒப்பந்தம் வெளிப்படையாக
அல்லது உட்கிடையாக, வாய்மொழியாக அல்லது வரைமொழியாக இருப்
பதாயினும், ஒரு பணியமர்த்துநருடன் உடலுழைப்பு, எழுத்தர்பணி இவற்றின்
மூலமாக அல்லது பிறவாறு, பணி அல்லது தொழிற்பயிற்சி ஒப்பந்தம்
ஒன்று செய்துகொண்டுள்ள அல்லது ஒப்பந்தம் ஒன்றின்படி வேலைசெய்கிற
நபர் எவரும் என்று பொருள்படும் ; மற்றும்

(ஆ) “ பணியமர்த்துநர் ” என்பது, கூட்டுருமமாகப் பதிவு செய்யப்
பட்டிருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், நபர்களின் குழு எதனையும், பணி
யமர்த்துநர் ஒருவரின் மேலாண்மை முகவர் எவரையும் மற்றும் இறந்து
போன பணியமர்த்துநரின் சட்டச் சார்பாற்றுகளையும் உள்ளடக்கும் ;
மற்றும், வேலையாள், பணி அல்லது தொழிற்பயிற்சி ஒப்பந்தத்தை எந்த
நபருடன் செய்துகொண்டுள்ளாரோ அந்த நபரால் மற்றொரு நபருக்கு
வேலையாளரின் பணிகள் தற்காலிகமாக கடனாக அளிக்கப்படுமிடத்து அல்லது
வாடகைக்கு விடப்படுமிடத்து, வேலையாள், அவருக்காக வேலைசெய்து
கொண்டிருக்குங்கால், அத்தகைய பிறநபர் என்று பொருள்படும்.

3. (அ) பணியமர்த்துநர் தமது வணிகம் அல்லது ஆகுதொழிலோடு குறித்தலை
தொடர்புடைய அல்லது அவற்றிற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிற வழி, கட்டு
மானங்கள், இயந்திரங்கள் அல்லது துணைக்கருவித் தொகுதிகள் எதனையும்
நல்ல மற்றும் பாதுகாப்பான நிலையில் பேணிவரத்திருக்கும் காரணத்
தினால், அல்லது, பணியமர்த்துநரால் அத்தகைய வழி, கட்டுமானங்கள்,
இயந்திரம் அல்லது துணைக்கருவித்தொகுதி ஆகியவை நல்ல மற்றும் பாது
காப்பான நிலையில் இருக்கின்றனவா என்பதைப் பார்த்துக்கொள்ளும்
கடமை ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கும் பணியமர்த்துநரின் பணியில் இருக்கிற
நபர் ஒருவரின் பங்கிலான இதுபோன்ற விடுகையின் காரணத்தினால்,
அல்லது

(ஆ) பணியமர்த்துநரின் கண்காணிப்பில் ஒப்படைக்கப்பட்டு அத்
தகைய கண்காணிப்பினை அவர் செலுத்துங்கால், அவரது பணியில் இருக்கும்
நபர் எவரின் கவனக்குறைவின் காரணத்தினால், அல்லது

(இ) உடலுறு ஏற்பட்ட நேரத்தில் வேலையாள் எவரது ஆணை
களுக்கும் பணிப்புரைகளுக்கும் இணங்கிச் செயல்பட வேண்டியவராக மற்றும்
இணங்கிச் செயல்பட்டவராக இருக்கிறாரோ, அவ்வாறு செயல்பட்டதன்
விளைவாக உடலுறு ஏற்பட்டவிடத்து, பணியமர்த்துநரின் பணியில்
இருக்கிற நபர் எவரின் கவனக்குறைவின் காரணத்தினால், அல்லது

(ஈ) பணியமர்த்துநரின் பணியில் இருக்கிற நபர் எவரின் செயல்
அல்லது விடுகை,—

(i) அத்தகைய நபரின் கடமைகளை இயல்பாக நிறைவேற்றுவண்
கையில், அல்லது

(ii) (நிகழுறு காலத்தில் செல்லாற்றலிலுள்ள சட்டத்தினாலோ அதன் வழியாலோ வேண்டுறுத்தப்படுகிறதும், அதிகாரஅமைப்பு எதன் படியும் ஒப்பேற்கப்பட வேண்டியதும் அவ்வாறு ஏற்பளிக்கப்பட்டுள்ளதான விதி அல்லது துணை விதியாக இராது), பணியமர்த்துநரின் விதி அல்லது துணை விதி எதற்கும் கீழ்படிந்து நடக்கையில்; அல்லது

(iii) எந்த நபருக்குப் பணியமர்த்துநர் இதன்பொருட்டு அதிகாரத்தை ஒப்படைவு செய்துள்ளாரோ அந்தப் பிறநபர் எவராலும் கொடுக்கப்படும் குறிப்பிட்ட அறிவுரைகளுக்குக் கீழ்படிந்து நடக்கையில், செய்யப்பட்டது அல்லது விடப்பட்டது என்பதன் காரணத்தினால், வேலையாளால் அல்லது அவர் இறந்துபோகும் நேரவில், உரிமை கொண்ட நபர் எவராலும், உடலாறு பொறுத்த இழப்பீட்டிற்காகத் தொடரப்படும் உரிமை வழக்கு ஒன்று அந்த வேலையாளர் உடலாறு நிகழ்ந்த நேரத்தில், பணியமர்த்துநரின் வேலையாளாக இருந்தார் அல்லது பணியமர்த்துநரின் பணியில் இருந்தார் அல்லது பணியமர்த்துநரின் வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தார் என்ற காரணத்தால் மட்டுமே தோல்வியுறுதல் ஆகாது.

விலக்கி ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளுதல்.

3. (அ) பணி அல்லது தொழிற்பயிற்சி ஒப்பந்தம் ஒன்றில் அல்லது அதற்கு உடனடிகழ்வான உடன்பாடு ஒன்றில் அடங்கியுள்ள வகையும் எதுவும், பணியமர்த்தப்பட்ட அல்லது தொழிற்பயிற்சி பெறுகிற நபருக்கு, அவருடன், பொதுவாக பணியமர்த்தப்பட்ட நபர்களின் கவனக்குறைவால், விளைவிக்கப்பட்ட தனிநபர் உடலாறு பொறுத்து, பணியமர்த்துநரின் கடப்பாடு எதனையும் விலக்கும் அல்லது வரம்பிடும் செல்திறத்தை எந்த அளவுக்குக் கொண்டிருக்கக்கூடுமோ அந்த அளவுக்கு இல்லா நிலையது ஆகும்.

முழுவதையும் தெரிந்து கொள்ளாமல் இடர்மேற் கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகக் கொள்ளப்படாதிருத்தல்.

4. இழப்பீட்டிற்கான அத்தகைய உரிமைவழக்கு, எதிலும், பணியமர்த்துநரால் அந்த இடர் வேலையாளருக்கு முழுவதுமாக விளக்கப்பட்டது, மேலும், வேலையாளால் புரிந்து கொள்ளப்பட்டது என்றும், அந்த வேலையாளர், தம் விருப்பாக அந்த இடருக்குப் பொறுப்புடையவரானார் என்றும் அவர் மெய்ப்பித்தாலன்றி, அந்த வேலையாளர் அந்தப் பணியமர்த்துநருடன் இணைந்துள்ள இடர் எதற்கும் பொறுப்புடையவராகக் கொள்ளப்படுதல் ஆகாது.

காப்பு.

5. இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கத்திற்கு முன்பு அத்தகைய உரிமை வழக்கு அல்லது இழப்பீடு எதிலும், உரிமைவழக்கு நீதிமன்றத்தினால் பிறப்பிக்கப்பட்ட தீர்ப்பாணை அல்லது ஆணையின் செல்லுநன்மை எதனையும், இந்தச் சட்டத்திலுள்ள எதுவும் பாதித்தால் ஆகாது.